

Straftheorien

- **Zwei Straftheorien ausführlicher:**
- **Vergeltungstheorie (Immanuel Kant)/ Spezialprävention (Franz v. Liszt)**

- Diskussion: Muss Strafe sein? Warum ist es sinnvoll Schuldige zu bestrafen?
- S. 107 , LV: Straftheorien Überblick
- S.108, 2 Straftheorien von Immanuel Kant und Franz v. Liszt erläutern und einer Straftheorie zuordnen

Wiedervergeltungstheorie von Immanuel Kant:

Gleiches muss mit gleich vergolten werden zur Herstellung von Gerechtigkeit. Der Tod kann nur mit dem Tod des Mörders gesühnt werden. Dieser muss durch ein Gericht angeordnet und vollzogen werden. Dabei darf der zum Tod verurteilte nicht unnötig gequält werden. Jedem muss dasjenige verfahren was er verdient hat. Kant ist ein Vertreter der absoluten Straftheorie. Ihm geht es bei der Strafe um den Schuldausgleich. Dazu sagt Immanuel Kant in seinem Werk Metaphysik der Sitten "Richterliche Strafe [...] muß jederzeit nur darum wider ihn [den Verbrecher] verhängt werden, weil er verbrochen hat."

Theorie der Spezialprävention:

Franz von Liszt (1851–1919) war Rechtsprofessor, später zugleich Abgeordneter im Deutschen Reichstag für die damalige Fortschrittspartei. Sein Interesse an der Person des Straftäters führte von Liszt zur Abkehr vom herrschenden Prinzip der Tatvergeltung und der Generalprävention. Er ist ein Vertreter der relativen Straftheorie. Seine Theorie der Spezialprävention rückt den Täter in den Mittelpunkt der Betrachtung. Mit seiner bahnbrechenden Schrift "Der Zweckgedanke im Strafrecht" (1882) setzte er sich für ein individualpräventiv ausgerichtetes Strafrecht ein. Für die Behandlung des Täters entwickelte er neue Strafformen, wobei er die gesellschaftlichen Bedingungen von Verbrechen erkannte, die es zunächst zu verändern gelte.

In seinem Marburger Programm verteidigte Franz von Liszt die Spezialpräventive Behandlung und teilte sie nach drei Tätertypen auf:

- 1) Die Unschädlichmachung der weder abzuschreckenden noch zu bessernden Gewohnheitsverbrechern (Die Allgemeinheit (Gesellschaft) wird durch die Einsperrung des Täters gesichert)

- 2) Abschreckung der bloßen Gelegenheitsverbrechern (Der Täter wird von der Begehung weiterer Straftaten abgeschreckt)

- 3) Besserung der Besserungsfähigen (Durch Besserung wird der Täter wieder "geheilt")